

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๐๒/๒๕๕๘
คดีหมายเลขแดงที่ ค. ๑๐๙๒/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์พัฒนาทักษะการทำงาน ผู้ฟ้องคดี
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรรษฏรูปถัมภ์) ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๕๗/๒/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๒๔๐๔/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๖๔๖,๕๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๔ งวด ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จและรับเงินค่าจ้างไปแล้ว ๓ งวด โดยงานงวดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีทำงานใกล้จะแล้วเสร็จ คิดเป็นผลงานรวมร้อยละ ๙๕ คงเหลือเพียงการก่อสร้างเสาธง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำแบบรูปารายการก่อสร้างเสาธงมาให้ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดี



/พยายาม...

พยายามกลั่นแกล้งมิให้ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อีกทั้งไม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา และไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเกิดน้ำท่วม การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ. ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ ที่ ศธ. ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันการเรียกค่าปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของงานงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดี โดยให้ระงับการบอกเลิกสัญญาและห้ามผู้ถูกฟ้องคดีจ้างผู้รับจ้างรายอื่นทำงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและชี้แจงเพิ่มเติมคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ แบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ๓ งวด และได้รับเงินค่าจ้างแล้ว ส่วนงานงวดที่ ๔ ประกอบด้วย งานทาสีอาคาร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเก็บงานที่เหลือ รวมถึงการก่อสร้างเสาธง ป้ายชื่อโรงเรียน และงานอื่นๆ เช่น การซ่อมฝาท่อ การเก็บงานทาสี งานซ่อมฝ้าอาคาร เป็นต้น แต่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะเสาธงก่อสร้างไว้เพียงฐานเสาธงและตั้งเสาธงไว้ แต่ตัวเสาตะเกียบที่ยึดเสาธงไม่ถูกต้อง



/ผิดไปจาก...

ผิดไปจากแบบรูปรายการ ส่วนงานทาสี ผู้ฟ้องคดีได้ทาสีไว้เพียง ๑ ชั้น ซึ่งตามแบบจะต้องทาสีรองพื้น ๑ ชั้น ทาสีจริง ๒ ชั้น ป้ายชื่อโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยและผิดไปจากแบบรูปรายการ งานซ่อมฝ้าเพดานที่ชำรุด และงานทอระบายน้ำที่ยังไม่เรียบร้อย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ทำการก่อสร้าง อีกทั้งมีงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและงานที่ต้องแก้ไขอีกประมาณร้อยละ ๒๐ ของปริมาณงานทั้งหมด จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งแบบรูปรายการก่อสร้างเสาธงให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้นั้น ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นปัญหาภายในของผู้ฟ้องคดีที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนและเรียกค่าปรับจำนวน ๔ ฉบับ ประกอบกับกรณีดังกล่าวมิได้เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตจังหวัดสมุทรสาครและเขตปริมณฑลแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบถามลูกจ้างที่ทำงานให้กับผู้ฟ้องคดี ได้แก่ นายสัญญาชัย (ไม่ทราบนามสกุล) นายสมศักดิ์ (ไม่ทราบนามสกุล) และคนงานก่อสร้างทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่มารับจ้างทำงานกับผู้ฟ้องคดีได้ความว่า ลูกจ้างคนงานของผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างจากการทำงานไม่ครบตามสัญญา จึงละทิ้งงาน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ โดยเฉพาะคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชาไม่ได้รับค่าแรงงานจนเกิดความเดือดร้อน ส่วนร้านค้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีได้สั่งซื้อสินค้า จำนวน ๒ ร้าน ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าสินค้า จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดหาแรงงานและสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือทางการเงินและพฤติกรรมที่ไม่สุจริต จนทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอขยายเวลาการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดท่าเสา เนื่องจากเกิดพายุฤดูฝนทำให้บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยสัญญาจ้างแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน พร้อมทั้งได้รับเงินค่าจ้างไปแล้ว ๓ งวด



/รวมผลงาน...

รวมผลงานที่แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๘๕ คงเหลือเพียงงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากงานในงวดที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานทาสี งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ส่วนรายการก่อสร้างเหล่านั้น มิได้มีปรากฏในแบบรูปรายการแต่อย่างใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและเป็นงานบริการสาธารณะจึงทำการก่อสร้างเสาธงให้โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่เมื่อถึงกำหนดทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ส่งมอบแบบรูปรายการเสาธงให้ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและแบบรูปรายการได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับและได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างคนงานรับจ้างรายวันเข้าทำการก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีจนงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ งวด และผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานเสร็จสิ้นไปแล้ว คงเหลือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างจากร้านวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ในการเร่งรัดการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้รับทราบเหตุของความผิดและข้อบกพร่องในทุกกรณีจากผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะละเลยหรือเพิกเฉยที่จะไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา ส่วนภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาแสดงนั้น เป็นภาพที่เกิดก่อนการปรับปรุงแก้ไข มิได้เป็นภาพถ่ายในความสำเร็จของงานที่เป็นปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงแก้ไขงานตามสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วดังปรากฏภาพถ่ายผลงานที่สำเร็จในปัจจุบัน โดยปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการปฏิบัติการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ แล้ว ดังนั้น ภาพที่ปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นภาพที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ คงเหลือปริมาณงานเพียงร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นการก่อสร้างเสาธงและซ่อมฝาที่ระบายน้ำเท่านั้น

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมและชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีละทิ้งงานไม่ดำเนินการและหรือไม่พยายามดำเนินการใดๆ ให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา โดยงานงวดที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนและพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย



/ต่อมา...

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุน้ำท่วมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งที่ไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง และไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ การที่ผู้ฟ้องคดีนำประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เนื่องด้วยเหตุมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และเหตุการณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการทำงานในงานงวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า พื้นที่ก่อสร้างไม่มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตชลประทาน มีการระบายน้ำที่ดี มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเป็นอย่างดี ผู้ฟ้องคดียังสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินของงานงวดที่ ๓ จำนวน ๖๕๓,๗๓๒.๐๑ บาท ให้แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งงานงวดที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนให้ปฏิบัติงานตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยมิได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติงานอีกครั้งในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ รวมเวลาที่ทำงานทั้งสิ้น ๙๕ วัน ต่อจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้หยุดทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือน แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยและไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าก่อสร้างและค่าอุปกรณ์การก่อสร้างของงานงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท นั้นงานจ้างดังกล่าวเป็นงานบริการสาธารณะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ราชการเสียหาย อันเกิดจากผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวแบ่งงานเป็น ๔ งวด งวดละ ๒๕% ดังนั้น การปฏิบัติงานในงวดที่ ๔ จึงมีงานที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๒๕% ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไปแล้วบางส่วน แต่มีการแก้ไขตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานจ้าง ได้แก่ งานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียมและกระจก งานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งานท่อระบายน้ำและเสาชิง เป็นรายการแนบท้ายสัญญา โดยที่การก่อสร้างเสาชิงเป็นไปตามแบบก่อสร้างเสาชิงมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาด ๕ x ๕ เมตร สูง ๑๘ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบแบบรูปรายการเสาชิงให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญา



/กับผู้ฟ้องคดีแล้ว...

กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้สำรวจงานที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานให้ทราบ จำนวน ๑๐ รายการ แยกเป็นรายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕ รายการ รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ๕ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำสั่งโรงเรียนวัดท่าเสา ที่ ๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประกาศโรงเรียนวัดท่าเสา (อาหารราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้ขอรับแบบรูปรายการ ๒ ราย คือ (๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ – เงิน พัฒนา และ (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซีวีเอ็น คอนสตรัคชั่น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ – เงิน พัฒนา เป็นผู้ดำเนินการรับจ้างแทนผู้ฟ้องคดี วงเงินค่าจ้าง จำนวน ๕๐๑,๐๐๐ บาท ส่วนวัสดุ ได้แก่ แป้นเหล็กยังถูกเก็บไว้ที่โรงเรียน อัฐ หิน ปูน ทราวย ร้านยินดีวัสดุก่อสร้าง ผู้เป็นเจ้าของวัสดุนำหลักฐานมาขอรับคืน และเบิกจ่ายเงินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำขอมาในคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๓ วัน วันละ ๒,๖๔๗ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๐๔,๙๙๑ บาท และชำระเงิน ประกันสัญญาจำนวน ๑๓๒,๓๒๕ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำขอดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นคำฟ้องแย้ง จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ไม่รับคำขอของผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วคดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิตสัญญาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างของงาน วงที่ ๔ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไปบางส่วน แต่มีการแก้ไขงานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียมและกระจก งานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งานท่อระบายน้ำ และเสาธง เป็นรายการแนบท้ายสัญญา โดยทำการก่อสร้างเสาธง ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเพียงฐานเสาธงและตั้งเสาธงไว้ แต่ตัวเสาธงที่ยึดเสาธงก่อสร้าง



/ไม่ถูกต้อง...

ไม่ถูกต้องผิดไปจากแบบรูปรายการ อีกทั้งงานทาสีได้มีการทาสีไว้เพียง ๑ ชั้น ซึ่งตามแบบจะต้องทาสีรองพื้น ๑ ชั้น ทาสีจริง ๒ ชั้น ป้ายชื่อโรงเรียนก่อสร้างผิดไปจากแบบรูปรายการ งานซ่อมฝ้าเพดาน เนื่องจากหลังคามีรอยรั่วซึม และงานท่อระบายน้ำที่ยังไม่เรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ๑๙/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอขยายเวลางานก่อสร้างเป็นเวลา ๔๕ วัน เนื่องจากเกิดพายุฤดูฝน ทำให้บริเวณสถานที่ก่อสร้างเกิดน้ำท่วมขัง การก่อสร้างชะลอตัวล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา โรงเรียนไม่ได้ประสพภัยและไม่มีน้ำท่วมขังในบริเวณก่อสร้าง ขอให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ต่อมา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำงานยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน วันละ ๒,๖๔๗ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ล่วงเลยเวลาก่อสร้างตามสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จ จนกระทั่งเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ทำงานตามสัญญา มีงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและงานที่ต้องแก้ไขอีกประมาณร้อยละ ๒๐ ของปริมาณงานทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือน แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ของงานงวดที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วยงานทาสีอาคาร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเก็บงานที่เหลือซึ่งรวมถึงการก่อสร้างเสาธง ป้ายชื่อโรงเรียนและงานอื่นๆ เช่น การซ่อมฝ้าท่อ การเก็บงานทาสี งานซ่อมฝ้าอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานไปแล้วบางส่วน แต่มีการแก้ไขงานตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ได้แก่



/งานปูพื้น...

งานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียม และกระจก งานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งานท่อระบายน้ำและเสาทรง เป็นรายการแนบท้ายสัญญา เมื่อครบกำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ จึงเป็นกรณี ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๔ ของสัญญาดังกล่าว ที่จะต้องดำเนินการก่อสร้าง งานทาสี งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เก็บงานที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิที่ชอบด้วยสัญญาแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้เงินให้แก่ ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการก่อสร้าง อาคารตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการเรียกค่าปรับ วันละ ๒,๖๔๗ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับ ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้สำรวจงานที่ยังค้างซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจำนวน ๑๐ รายการ แยกเป็นรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕ รายการ รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ๕ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับ สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำสั่ง โรงเรียนวัดท่าเสา ที่ ๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประกาศ โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยได้จ้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ - เงิน พัฒนา มาดำเนินการจ้างแทนผู้ฟ้องคดี วงเงินค่าจ้างจำนวน ๕๐๑,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยสัญญา ข้อ ๔ งานในงวดที่ ๔ กำหนดวงเงินค่าจ้างจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ - เงิน พัฒนา มาดำเนินการ ก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี ในวงเงินจำนวน ๕๐๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ



/ในคำเสียหาย...

ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ตามข้อ ๑๖ ของสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างของงานงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๑๖๔,๙๐๐ บาท (๑๖๔,๙๐๐ - ๕๐๑,๖๐๐) ส่วนหนังสือค้ำประกันสัญญาของบริษัท ที่ เอ็ม บี ลิซซิ่ง จำกัด เลขที่ TMBL - LG ๑๐๑๒๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๑๓๒,๓๒๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนให้ผู้ฟ้องคดีพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๒๖๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้บริษัท ที่ เอ็ม บี ลิซซิ่ง จำกัด ส่งเงินค้ำประกันสัญญาเป็นเงิน ๑๓๒,๓๒๕ บาท แต่บริษัท ที่ เอ็ม บี ลิซซิ่ง จำกัด มิได้ส่งเงินค้ำประกันสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบส่งเงินค้ำประกันสัญญาจำนวน ๑๓๒,๓๒๕ บาท ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๓ ของสัญญาเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ชำระค่าปรับตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๓ วัน วันละ ๒,๖๔๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๙๙๑ บาท นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๖๔๖,๕๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกค่าปรับเป็นเวลา ๑๕๓ วัน ในอัตราวันละ ๒,๖๔๗ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๔๐๔,๙๙๑ บาท จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ทำงานบางส่วนในงวดที่ ๔ ไปแล้ว ประกอบกับได้มีประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ด้วยเหตุมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยเหตุการณ์



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำการก่อสร้างของงานงวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ก็ตาม แต่ผลของน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงตามประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพการทำงานของผู้อยู่อาศัยที่ไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้ และค่าปรับที่สูงเกินส่วนเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญานานเกินกว่าระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานตามสัญญาอยู่ด้วย ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘ บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น จึงเป็นกรณีที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อค่าปรับอันเนื่องมาจากการล่าช้าถึงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นการแสดงว่าทางราชการอาจประสงค์จะได้ค่าปรับอันเกิดจากเหตุล่าช้าเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ดังนั้น กรณีจะมีเหตุสมควรลดค่าปรับลงตามส่วน โดยให้ปรับเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒๖๔,๖๕๐ บาท ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ทั้งค่างานงวดที่ ๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเงินค่าปรับตามสัญญาประกอบกันแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่างานงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๑๖๔,๙๐๐ บาท แต่อย่างใด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับแบบรูปรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ นอกเหนือจากสัญญาว่าจ้าง ในการก่อสร้างเสาธงจากผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและแบบรูปรายการได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างนั้น เห็นว่า สัญญาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แบ่งงวดงานเป็น ๔ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานไปแล้วบางส่วน แต่มีการแก้ไขงานตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ได้แก่ งานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียมและกระจก



/งานก่อสร้าง...

งานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งานทอระบายน้ำ และเสาธง ซึ่งเป็นรายการแนบท้ายสัญญา โดยการก่อสร้างเสาธงเป็นไปตามแบบก่อสร้างเสาธงมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาด ๕ x ๕ เมตร สูง ๑๘ เมตร กรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในงานงวดที่ ๔ มิใช่เฉพาะการก่อสร้างเสาธงเท่านั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สำรวจงานที่ยังค้างซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานให้ทราบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รายการ โดยแยกเป็นรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕ รายการ รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ๕ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำสั่งโรงเรียนวัดท่าเสา ที่ ๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประกาศโรงเรียนวัดท่าเสา (อาหารราษฎร์อุปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีหยุดทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ ส.ป.ช. ๒๐๓/๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถสรุปรายการก่อสร้างเสาธง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีแบบก่อสร้างเสาธงแนบท้ายสัญญาแล้วนั้น ความจริงแล้วไม่มีแบบแนบท้ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวถึงงานงวดที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของสัญญาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเอาการก่อสร้างอีกร้อยละ ๕ คือ งานงวดที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ส่งมอบให้บุคลากรภายนอกทำการก่อสร้าง จึงไม่ถูกต้อง เพราะเป็นงานซ้ำซ้อนกับงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำมาแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิหักเงินประกันผลงานหรือเงินจำนวนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๖ ของสัญญาดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิหักเงินจำนวน ๑๖๔,๙๐๐ บาท



/จากผู้ฟ้องคดี...

จากผู้ฟ้องคดี กรณีเงินค่าปรับจำนวน ๔๐๔,๙๙๑ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับแจ้ง ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีให้มาชำระค่าปรับแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง กรณีจึงพ้นวิสัยที่จะมีการปรับตามสัญญาได้ ส่วนการที่สัญญาก่อสร้างอาคารสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดียอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้หลอกลวงให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างโดยไม่สุจริต และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีถูกหลอกให้เข้าทำการก่อสร้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ต้น และได้ยกยอกเอาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ของผู้ฟ้องคดีไปโดยทุจริต ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุดต่อไป

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า งานก่อสร้างเสาธงขนาด ๕x๕ สูง ๑๘ เมตร นั้น เป็นไปตามแบบก่อสร้างเสาธงมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดีไปแล้ว และเป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ ที่กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง ประกอบกับข้อ ๑๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนการก่อสร้างอาคารของงานงวดที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วยงานทาสีอาคาร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเก็บงานที่เหลือรวมถึงงานก่อสร้างเสาธงป้ายชื่อโรงเรียน และงานอื่นๆ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างแล้วบางส่วน แต่ผู้ควบคุมงาน



/ได้มีคำสั่ง...

ได้มีคำสั่งให้แก้ไขงาน ได้แก่ งานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียมและกระจก งานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งานท่อระบายน้ำ และเสาชง ซึ่งเป็นรายการแนบท้ายสัญญา ส่วนงานที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เช่น เสาชงทำการก่อสร้างไว้เพียงฐานเสาชงและตั้งเสาชงไว้ แต่ตัวเสาชงที่ยึดเสาชง ก่อสร้างไม่ถูกต้องผิดไปจากแบบรูปรายการ งานทาสี งานท่อระบายน้ำ งานซ่อมฝ้าเพดาน และงานป้ายโรงเรียน ก่อสร้างไม่เรียบร้อยและผิดไปจากแบบรูปรายการ ต่อจากนั้น วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ศบ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา และมีหนังสือ แจ้งผู้ฟ้องคดีขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญา ข้อ ๔ และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประพฤติดัดสัญญา ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิที่ชอบตามสัญญาแล้ว ข้อกล่าวอ้างตาม อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๖๔๖,๕๐๐ บาท โดยงานงวดที่ ๔ คิดเป็น ค่าจ้างจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยหาผู้รับจ้างรายใหม่มาทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี เพื่อทำการงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คิดเป็น ค่าจ้างจำนวน ๕๐๑,๖๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อทำงาน ให้แล้วเสร็จตามสัญญาข้อ ๑๖ ที่กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องค่าปรับ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง อันเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีได้ทำผิดสัญญาที่ไม่ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อ ๔ ของสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๒๖๔,๖๕๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินค่างานงวดที่ ๔ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาข้อ ๑๖ และเป็นไป



/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องค่าปรับ ข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เรื่องเงินจำนวน ๑๖๔,๙๐๐ บาท จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนการแจ้งเรียกค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชื่อผู้รับคือ ศูนย์พัฒนาทักษะการทำงาน หนังสือดังกล่าวแจ้งว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ คือ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ บัดนี้ได้ล่วงเลยมาแล้ว แต่ปรากฏว่างานยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน วันละ ๒,๖๔๗ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไปจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ อันเป็นการแจ้งเรียกค่าปรับเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า จะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีประพฤติดัดสัญญา ดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนงานในงวดที่ ๔ เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้างนั้น เป็นการแจ้งเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ได้สิ้นสุดกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่าจะเกิดค่าปรับจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ไม่ใช่การหลอกให้ผู้ฟ้องคดีทำงาน ข้อกล่าวอ้างตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย ร้านยินดีวัสดุก่อสร้าง ได้นำหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเจ้าของวัสดุก่อสร้างดังกล่าวและได้รับวัสดุก่อสร้างดังกล่าวคืนไปแล้วในศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กำหนดวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๖๔๖,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็น ๔ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จและรับเงินค่าจ้างไปแล้ว ๓ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๖๕๓,๗๓๒.๐๑ บาท ส่วนงานงวดที่ ๔ เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วย งานทาสีอาคาร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และเก็บงานที่เหลือ รวมถึงการก่อสร้างเสาธง ป้ายชื่อโรงเรียน และงานอื่นๆ เช่น การซ่อมฝาห้อง การเก็บงานทาสี งานซ่อมฝ้าอาคาร เป็นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่มีการแก้ไขงานตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ได้แก่ งานปูพื้นกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งตะแกรงอลูมิเนียม และกระจก งานก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน งานท่อระบายน้ำ และเสาธง อันเป็นรายการแนบท้ายสัญญา โดยการก่อสร้างเสาธงเป็นไปตามแบบก่อสร้างเสาธงมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาด ๕ x ๕ เมตร สูง ๑๘ เมตร ส่วนงานที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เช่น เสาธงได้ก่อสร้างไว้เพียงฐานเสาธงและตั้งเสาธงไว้แต่ตัวเสาตะเกียบที่ยึดเสาธงก่อสร้างไม่ถูกต้องผิดไปจากแบบรูปรายการ งานทาสียังไม่เรียบร้อย โดยมีการทาสีไว้เพียง ๑ ชั้น ซึ่งตามแบบจะต้องทาสีรองพื้น ๑ ชั้น ทาสีจริง ๒ ชั้น ป้ายชื่อโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยและผิดไปจากแบบรูปรายการ งานซ่อมฝ้าเพดาน เนื่องจากการก่อสร้างงานซ่อมหลังคาที่ชำรุดมีรอยรั่วซึม และงานท่อระบายน้ำที่ยังไม่เรียบร้อย โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเลขที่ ๑๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายเวลางานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องจากระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วงพายุฤดูฝนทำให้บริเวณสถานที่ก่อสร้างเกิดน้ำท่วมขัง การก่อสร้างชะลอตัวล่าช้า จึงขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีกเป็นเวลา ๔๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว



/เมื่อวันที่ ๒๗...

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ควบคุมงานจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบโดยมีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเนื่องจากระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญา โรงเรียนไม่ได้ประสบภัยและไม่มีน้ำท่วมขังในบริเวณก่อสร้าง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง ต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเรียกค่าปรับ ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เกินระยะเวลาตามสัญญา ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จังหวัดสมุทรสาครได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศ พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ด้วยเหตุมีร่องมรสุมพัดผ่าน ภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาทำการก่อสร้างของงานงวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน วันละ ๒,๖๔๗ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนด วันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงาน อีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีก็ได้หยุด ทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ จนกระทั่งเห็นว่าผู้ฟ้องคดี ไม่มาทำการก่อสร้างตามสัญญาซึ่งมีงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและงานที่ต้องแก้ไขอีก ประมาณร้อยละ ๒๐ ของปริมาณงานทั้งหมด ต่อจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ตามมติของคณะกรรมการตรวจงานจ้าง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้สำรวจงานที่ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรายงานให้ทราบ จำนวน ๑๐ รายการ แยกเป็นรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕ รายการ รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ๕ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนที่ต่างจากงานเดิม โดยตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์



/ตามคำสั่ง...

ตามคำสั่งโรงเรียนวัดท่าเสา ที่ ๖๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุง ภูมิทัศน์ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประกาศโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรรษาฏรุฎูปถัมภ์) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ – เงิน พัฒนา มาทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี วงเงินค่าจ้างจำนวน ๕๐๑,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มูลค่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการไปแล้วของ งานงวดที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๓ วัน เป็นเงินจำนวน ๔๐๔,๙๙๑ บาท และชำระเงินประกันสัญญาจำนวน ๑๓๒,๓๒๕ บาท ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีลักษณะเป็นคำฟ้องแย้ง ตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ฟ้องแย้งมาในคำให้การ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอของ ผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไว้พิจารณา พร้อมแจ้งผู้ถูกฟ้องคดี ทราบแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้นจึงยื่นอุทธรณ์มาเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง



/รายใหม่...

รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๖๔๗ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ... วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ วรรคสอง กำหนดว่า หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาที่พิพาทกำหนดวันสิ้นสุดอายุสัญญาภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เมื่อถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จ โดยส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๓ เท่านั้น ส่วนงานงวดที่ ๔ ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสงวนสิทธิและเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน วันละ ๒,๖๔๗ บาท นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นต้นไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงาน



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จได้และมีลักษณะเป็นการทักงาน จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๑๗๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใช้สิทธิตามสัญญาบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยข้อสัญญาแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างสำหรับการงานที่ได้กระทำไปแล้วในงานงวดที่ ๔ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิตามสัญญาเรียกร้องค่าจ้างได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จบางส่วนไว้ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าแห่งการงานที่ได้ทำไว้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมหลังจากมีการบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อพิจารณางานงวดที่ ๔ ประกอบด้วยงานทาสีอาคาร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานเก็บงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา ร้อยละ ๑๐๐ มีวงเงินค่าจ้างเดิมจำนวน ๖๖๖,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทำงานงวดที่ ๔ ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้นำงานที่เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จไปว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำ - เงิน พัฒนา มาทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๕๐๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าแห่งการงานที่ได้ทำไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีในงานงวดที่ ๔ โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๔ ตามสัญญาเดิม ลบด้วยราคากลางของงานที่เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จที่ต้องว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำการก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี คิดเป็นค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๖๕,๕๐๐ บาท (๖๖๖,๕๐๐ - ๕๐๑,๐๐๐) สำหรับดอกเบี้ยของค่าแห่งการงานที่ได้ทำ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอมาในชั้นอุทธรณ์ว่า ขอให้ศาลกำหนดดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีคำขอดอกเบี้ยของค่าแห่งการงานที่ได้ทำไปแล้วมาในคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำขอเรื่องดอกเบี้ยในชั้นอุทธรณ์กรณีจึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้วาทกล่าวกันมาโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจวินิจฉัยในประเด็นนี้ให้ได้

ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบแบบรูปรายการก่อสร้างเสาธงให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลานั้น เห็นว่า งานงวดที่ ๔



/ของสัญญา...

ของสัญญาพิพาทมิได้มีเพียงงานก่อสร้างเสาธงเท่านั้น แต่ยังมีงานอื่นๆ หลายรายการที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ก็มีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาแต่อย่างใด ส่วนที่อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับแจ้งให้ชำระค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีพยานหลักฐานเป็นหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๕๒๐๕๖/๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ฟ้องคดีตามภูมิสำเนาโดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญา ซึ่งมีผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้วโดยชอบ โดยผู้ฟ้องคดีก็มีโต้แย้งเป็นอย่างอื่น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๖๕,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองชั้นศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ตุลาการหัวหน้าคณะ

รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช

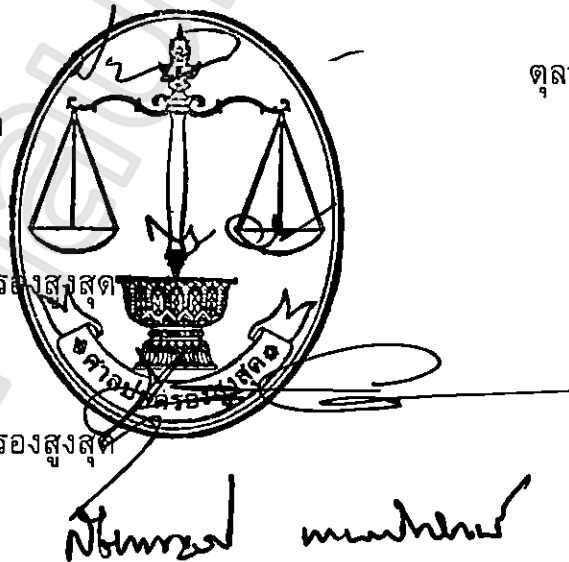
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสาน บางประสิทธิ์

มีบันทึกที่ประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๐๒/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑.๑๐๕๒/๒๕๖๓ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจากนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายปิยะ ปะตังทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด